

1503041-60.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2342949/2019 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 8742110 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 520/19/401 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2342949 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503041-60.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503041-60.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2342949/2019 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 8742110 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 520/19/401 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2342949 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 520/19/401 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTUR MURILO BENTO DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

ARTUR MURILO BENTO DE LIMA, qualificado nos autos à fl. 04, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de novembro de 2019, por volta das 16 horas e 30 minutos, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha, Viela 5, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 46 (quarenta e seis) porções de "crack" e mais 03 (três) "pedaços" da mesma substância, consoante auto de exibição

e apreensão de fls. 06/07 e laudo de constatação provisória de fls. 15/17, substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, policiais civis receberam informação anônima sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes no local dos fatos, que é um conhecido ponto de venda, com a descrição do agente. Quando chegaram, logo avistaram um indivíduo que detinham as mesmas características narradas pelo denunciante. Os policiais cercaram a Viela 5 e quando o suspeito percebeu a atuação policial tentou fugir e no trajeto arremessou uma sacola num barraco. ARTUR foi capturado e na sacola que arremessou havia as drogas acima descritas. ARTUR foi encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu em silêncio. As circunstâncias da prisão, a confissão, a quantidade de entorpecentes, individualmente embalados, prontos para a venda, não deixam ideiação outra senão a de que a droga apreendida destinava-se ao comércio.

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2020 (fl. 43).

Dado por citado (fls. 110/112), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 119/128).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 129/130).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas, sendo o denunciado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Artur Murilo Bento de Lima requereu aplicação da pena no mínimo, privilégio, confissão e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01); no boletim de ocorrência (fls. 02/03); no auto de exibição e apreensão (fls. 06/07); no laudo de constatação provisório (fls. 15/17) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 52/54), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Emerson Geraldo Marangoni, policial civil, disse que estava de serviço em companhia do Policial Eduin e em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas. Segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, viela 05, em frente ao Fórum Municipal, nesta urbe, traficantes agem livremente no local, informando até as características do indivíduo que ali estava. De posse das características do investigado, deslocaram-se até o referido local e ao entrarem na viela. De longe, avistaram um indivíduo com as características anotadas em atitude suspeita e enquanto o seu colega foi pela parte de trás da viela, abordou o investigado. Ele correu para o seu lado e foi detido, tendo jogado uma sacola em cima de um barraco. Na sacola que estava com o investigado identificado posteriormente como Artur Murilo Bento de Lima foi encontrados 46 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante ao "crack" e 03 pedaços de substância amarelada em pedra, semelhante ao "crack". Indagado no ato da detenção, o investigado acabou por confessar que realmente estava traficando drogas naquele local. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao investigado e conduzido até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fl. 08). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Esclareceu que visualizou o acusado trazendo a sacola e a jogando num telhado, tendo acesso a ela. Ele foi detido próximo a ela. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes. No Distrito Policial, o acusado Artur Murilo Bento de Lima permaneceu silente (fls. 04/05). Em juízo, disse ter 21 anos e já recebeu medida de internação de roubo um ano e dois meses, e outra num tráfico de drogas, em 2015, mas não recebeu nenhuma medida. Trabalhava vendendo roupas. Morava com sua esposa e filho, de 9 meses, e reside com a mãe. Confirmou que estava traficando no local porque estava passando necessidade financeira, e depois disso permaneceu trabalhando com sua esposa. Está arrependido. Mudou de endereço e foi mudar para Barueri, mas o fórum estava fechado

por conta da pandemia, não estava conseguindo ter acesso.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante do depoimento do policial civil ouvido em juízo, que confirmou ter visualizado o acusado dispensado a sacola com drogas apreendida, em total consonância com a materialidade delitiva e confissão do acusado em juízo. Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado.

Não obstante o acusado já tenha recebido medida socioeducativa anterior por ato infracional equiparado ao crime de roubo (certidão de fl. 24), ele é tecnicamente primário (FA de fls. 44 e 139/140), sendo os presentes fatos datados de novembro de 2019, não tendo qualquer outra passagem posterior, não havendo, portanto, indícios de que vem se dedicando a atividades criminosas, fazendo jus ao redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. No entanto, considerando a quantidade e espécie das drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida da metade.

Há que se considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fls. 04/05), bem como a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, denota-se ser o acusado primário (FA de fls. 44 e 139/140), não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não concorrem circunstâncias agravantes na segunda fase. Concorrendo a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (fls. 04/05), bem como a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, deixo de valorá-las por ter fixado a pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta.

Por fim, não incidem causas de aumento de pena na terceira fase. Causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduziu a pena da metade, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, altero entendimento anterior e fixo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR ARTUR MURILO BENTO DE LIMA, qualificado nos autos à fl. 04, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial ABERTO, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao art. 33, caput, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena

corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão, revogando-se a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado de imediato.

Autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA